

1501787-20.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... que a substância destinava-se ao tráfico, circunstância, aliás, que está a corroborar a confissão da ré, como visto.

Portanto, está provada a autoria da acusada no crime de tráfico de drogas.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, pois ficou evidenciado pela prova oral, a qual confirma a confissão da ré, que ela praticou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501787-20.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501787-20.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2210287/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19422669 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

3885/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2210287 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

3885/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAYNARA EVA ALMEIDA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

THAYNARA EVA ALMEIDA NUNES está sendo processada como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, transportava, entre estados da Federação, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) invólucros plásticos, compactados na forma de tijolo, contendo a substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 24.400g (vinte e quatro mil e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada (fls. 134), a ré ofereceu defesa prévia (fls. 157) e foi a denúncia foi recebida (fls. 158/160).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se a ré.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a fixação da pena-base no

mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 18/20 e 96/98) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria da ré também é certa.

A sua confissão foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo.

Em seu interrogatório, a ré disse que reside em Ipatinga/MG e que estava transportando a droga por necessidade financeira. O entorpecente foi entregue por dois rapazes que estavam em uma moto. Deslocou-se até a rodoviária e levaria a droga para a cidade de Belo Horizonte/MG, onde receberia a quantia de R\$2.000,00. O policial militar Ricardo relatou que receberam uma denúncia anônima de que uma mulher estaria transportando uma grande quantidade de entorpecentes. Receberam informações sobre a empresa de ônibus, inclusive o número do assento. Conseguiram identificar o veículo e o assento onde estava a acusada. Quando indagada, ela informou que as malas continham drogas, que estava transportando o entorpecente para o Estado de Minas Gerais e que receberia a quantia de R\$2.000,00. Localizaram duas malas com aproximadamente 23kg de maconha.

Salientou que ela não informou quem seria o proprietário da droga, apenas disse que conversava com ele por telefone, que não o conhecia e que receberia o dinheiro em Minas Gerais. Uma amiga teria passado o telefone dela para o indivíduo que combinou o transporte.

A elevada quantidade de droga encontrada evidencia que a substância destinava-se ao tráfico, circunstância, aliás, que está a corroborar a confissão da ré, como visto.

Portanto, está provada a autoria da acusada no crime de tráfico de drogas.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, pois ficou evidenciado pela prova oral, a qual confirma a confissão da ré, que ela praticou o tráfico entre estados da Federação, já que estava transportando o entorpecente desta comarca para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Desse modo, incorreu a acusada no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Passo à aplicação das penas.

De início, deve-se ressaltar que não é correto, aliás, é absolutamente divorciado da boa técnica jurídica, o procedimento consistente em fazer incidir frações sobre a pena mínima a cada circunstância judicial desfavorável.

Primeiro, porque pena-base não se aumenta nem se diminui; fixa-se, com observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP (art. 68 do CP).

Justamente por isso sua denominação é "pena-base", porque é sobre ela que incidirão eventuais frações nas duas fases subsequentes da dosimetria.

Ora, se não há ainda pena-base fixada, não se cogita de "aumento" ou "redução" e, conseqüentemente, da incidência de frações.

Segundo, porque, quando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é consideravelmente amplo, como no caso em apreço (5 a 15 anos de reclusão), mesmo que todas as 8 circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP fossem desfavoráveis ao réu, a aplicação de tal procedimento errôneo, ou seja, a incidência de 1/6 (fração comumente aplicada) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável - 8/6 (oito sextos) sobre 5 anos - jamais permitiria que a pena atingisse o máximo cominado.

Ou seja, a cominação legal de pena máxima não teria qualquer função, interpretação que obviamente deve ser descartada, por absurda, já que a lei não pode conter termos inúteis.

Feitas tais observações, na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a expressiva quantidade de droga apreendida em poder da ré (24.400g de maconha). Trata-se, pois, de conduta relacionada ao tráfico em larga

escala, porquanto capaz de atingir milhares de usuários. Tal circunstância evidencia, de outro lado, o elevado grau de culpabilidade da ré no delito, na medida em que revela o intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Assim, obedecendo aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a confissão espontânea da ré, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há agravantes.

Por fim, na terceira fase, está presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, como visto, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ainda nesta terceira fase de dosimetria, é aplicável o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois, apesar da considerável quantidade da droga apreendida, estão presentes os requisitos objetivos da benesse. A ré é primária, não registra antecedentes criminais e não há prova de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa.

Assim, considerando-se que o Supremo Tribunal Federal, atribuindo repercussão geral ao Tema nº 712, firmou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de se considerar a quantidade da droga na primeira e na terceira fases de dosimetria da pena, e à míngua de outros critérios, neste caso concreto, para se dimensionar a fração a ser aplicada, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), o que resulta em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica da ré.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, pois, embora a quantidade de pena aplicada, por si só, pudesse admitir, em tese, o regime aberto, no presente caso, conforme já enfatizado, o elevado grau de culpabilidade da ré no crime - transporte de grande quantidade de droga (mais de 24kg de maconha) - revela a especial gravidade de que se revestiu o fato concreto apurado e, conseqüentemente, a absoluta desproporcionalidade e a inadequação do regime mais brando para se atenderem as finalidades da pena, de modo que a aplicação ponderada da regra do art. 33, §3º, do Código Penal, conduz forçosamente ao regime intermediário.

Pela mesma razão (culpabilidade acentuada), não cabe a substituição da pena por restritiva de direitos, já que a medida, à evidência, seria inócua para se atenderem as finalidades da pena (art. 44, III, do CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar a ré THAYNARA EVA ALMEIDA NUNES, qualificada a fls. 09, às penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Considerando o tempo de prisão preventiva da ré, concedo-lhe, desde já, o regime aberto, com fundamento no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica a ré dispensada do pagamento das custas por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 24 de junho de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA